

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3080/2544

บริษัทโรเบิร์ตบ๊อช จำกัด
นายวิชัย มิตรสัมพันธ์ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 173, มาตรา 43

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ยักยอกและฉ้อโกงเงินไปจากโจทก์เป็นจำนวน 1,560,375.45 บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ใช้คืนเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย แต่พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีอาญาในข้อหายักยอกและฉ้อโกง โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายไปแล้ว โดยมีคำขอให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,226,172.15 บาท ซึ่งเป็นคำขอในส่วนแบ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่พนักงานอัยการฟ้องคดีแทนโจทก์ โจทก์จึงมีฐานะเป็นคู่ความ ในคดีแบ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญานั้นด้วย เมื่อศาลในส่วนคดีอาญารับคำขอส่วนแบ่งดังกล่าวไว้พิจารณาแล้วย่อมมีผลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1) จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในเงินจำนวน 1,226,172.15 บาท ต่อศาลอีก จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ในจำนวนเงินส่วนที่เกินจากคำฟ้องในคดีอาญาเป็นเงิน 334,203.30 บาท เท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ใช้เงิน ๑,๖๗๘,๖๘๖.๑๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๕๖๐,๓๗๕.๔๕ บาท นับแต่วันฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ใช้เงิน ๑,๕๖๐,๓๗๕.๔๕ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน พิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ยักยอกและฉ้อโกงไปจากโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ใช้คืนแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย นั้นพนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็นคดีอาญารวม ๓ คดี ในข้อหา ยักยอกและฉ้อโกงโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยมีคำขอให้จำเลยที่ ๑ คืนหรือใช้ราคา ทรัพย์สินให้แก่โจทก์เป็นเงินรวม ๑,๒๒๖,๑๗๒.๑๕ บาท ซึ่งเป็นคำขอในส่วนแบ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่พนักงานอัยการฟ้องคดีแทนโจทก์ โจทก์จึงมีฐานะเป็นคู่ความในคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญานั้นด้วย เมื่อศาลในส่วนคดีอาญารับคำขอส่วนแบ่งดังกล่าวได้พิจารณาแล้วย่อมมีผลตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง (๑) จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรียกให้จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบในเงินจำนวน ๑,๒๒๖,๑๗๒.๑๕ บาท ต่อศาลอีก แต่จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงิน ส่วนที่เกินจากคำฟ้องในคดีอาญา เป็นเงิน ๓๓๔,๒๐๓.๓๐ บาท เท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๓๓๔,๒๐๓.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ .

(วิจิตรวิทย์ หิรัญรุจิพงษ์-กมล เพียรพิทักษ์-หัตถ์ ไกรทองสุข)

ศาลแรงงานกลาง - นายอรรถพงษ์ กุลโชติรังสรรค์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ